法律倫理主題整理：法官倫理—職務外行為與廉潔

整理範圍：109-114年司律一試法律倫理考題
涵蓋主題：集會結社與政治活動、兼課與演講、收受饋贈與廉潔、網路行為、職務外活動限制
題數：10 題

壹、集會結社與政治活動

一、法官參與集會結社（114年第64題）

關於法官參與集會、結社等活動，下列敘述何者正確？

(A) 集會、結社係憲法保障之基本人權，法官亦屬公民，不受任何限制
(B) 法官不得為無黨籍候選人之募款餐會從事募款
(C) 法官不得成為大學校友會會員
(D) 法官不得成為救援流浪動物協會會員

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	法官之集會結社自由受到**法官倫理規範之限制**，並非不受任何限制。
(B)	☑ 正確（本題答案）	法官**不得為任何公職候選人募款**，無論有黨籍或無黨籍。法官倫理規範明文禁止法官從事政治性募款活動。
(C)	✗ 錯誤	大學校友會屬一般社交性質之團體，法官**可以**參加。
(D)	✗ 錯誤	救援流浪動物協會屬公益性質之團體，法官**可以**參加。

二、法官參與政治活動（112年第64題）

法官參與下列之活動，何者不違反法官倫理？

(A) 至公職候選人之政見發表會聆聽候選人發表政見
(B) 於罷免某立法委員之罷免案徵求連署期間，在辦公室內徵求其他法官同事參與連署
(C) 某政治人物徵求連署以登記為總統候選人時，參與其連署並公開表示支持
(D) 利用公餘之時間為支持之公職候選人募款

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反（本題答案）	法官**聆聽政見發表**屬被動吸收資訊，不涉及主動參與政治活動，**不違反**法官倫理。
(B)	✗ 違反	法官不得在辦公室從事政治活動，更不得**徵求**其他法官參與政治性連署。
(C)	✗ 違反	法官**不得公開表示支持**特定政治人物或參與政治性連署。
(D)	✗ 違反	法官**不得為公職候選人募款**，即使於公餘時間亦同。

貳、法官兼課、演講與職務外活動

一、法官職務外行為綜合（114年第65題）

下列情形，何者不違反法官倫理規範？

(A) 甲法官審理某政治人物貪污案，判決公布後許多新聞媒體認為量刑過輕，連日批評已造成法院不堪其擾。甲法官為維護司法獨立形象，上政論節目表明立場，與現場來賓辯論
(B) 乙法官在某件合議審判案件擔任受命法官，評議時與審判長丙對法律意見不同，雖陪席法官丁表示與丙意見相同。乙仍堅持應再開辯論，否則判決書應改由審判長撰寫
(C) 戊法官審理一件民事賠償案件，該案原告訴狀理由有明顯瑕疵，但被告因未委任律師而未能提出有效抗辯，戊乃私下打電話給被告建議其可提出某等攻擊防禦方法
(D) 己法官經任職法院同意在某大學兼課每週2小時，並經常利用週末參與法律座談會或演講

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	法官不得就繫屬或已判決案件**上政論節目**與來賓辯論，有損司法形象。
(B)	✗ 違反	評議以多數決為原則，受命法官**不得以堅持己見為由拒寫判決書**或要求審判長撰寫。

(C)	✗ 違反	法官**不得私下接觸當事人**建議攻擊防禦方法，有損法官中立性。
(D)	☑ 未違反（本題答案）	法官經任職機關同意**兼任教職**及參與法律座談會、演講，不違反法官倫理。

二、法官受邀演講與報酬（111年第64題）

甲法官受邀前往某私立中學，就「法律與生活」發表演講，下列敘述何者正確？

(A) 甲法官絕不得受邀發表演講
(B) 甲法官如受邀發表演講，不得受領任何報酬
(C) 甲法官受邀發表演講，須與職務直接相關事項始屬合法
(D) 甲法官得收受演講費，但逾一定金額者，應依司法院之規定申報

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	法官**得受邀演講**，非完全不得從事此類活動。
(B)	✗ 錯誤	法官得收受合理之演講費用，非不得受領**任何**報酬。
(C)	✗ 錯誤	法官演講題目**不限於**與職務直接相關之事項。
(D)	☑ 正確（本題答案）	法官得收受演講費，但逾**一定金額**者，應依**司法院規定申報**。

三、法官網路行為（110年第61題）

下列那位法官在網路上的行為，並沒有違反相關的法官倫理規範？

(A) 甲法官私下匿名設置部落格，撰寫文章，同時接受廠商給予的費用，發文宣傳特定產品
(B) 乙法官在網路上公開簽名支持某政治人物競選公職
(C) 丙法官公開在社群網站上貼文，評論某個已定讞判決之法律見解
(D) 丁法官公開在社群網站上貼文，敘述自己審理某個案的當事人姓名與細節，並引為笑談

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	法官接受廠商費用宣傳產品，屬**商業行為**，違反法官倫理。
(B)	✗ 違反	法官**不得公開支持**特定政治人物競選公職。
(C)	☑ 未違反（本題答案）	法官評論**已定讞判決**之法律見解，不涉及繫屬中案件，屬學術性質之言論，**不違反**法官倫理。
(D)	✗ 違反	法官**不得揭露個案當事人姓名與細節**，更不得引為笑談，嚴重違反保密義務。

四、法官職務外行為（介紹信等）（110年第63題）

下列法官職務外之行為，何者未違反法官倫理？

(A) 法官應其兼任教職大學學生之請求，對於無利害關係之機構，具名銜為學生撰寫求職介紹信
(B) 兼任司法行政職之法官，因受某被移送職務法庭懲戒之法官要求，撰寫表明職銜之意見書，向職務法庭擔保該法官之品操無虞，請求勿予懲處
(C) 法官向兼任司法行政職之法官要求優先安排其子女至法院擔任志工，以完成子女就讀學校要求之志工時數
(D) 法官購屋時表明其職位身分，請賣方給與特別的折扣優惠

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反（本題答案）	法官為學生撰寫求職介紹信，對象為**無利害關係之機構**，屬合理之師生關係行為，**不違反**倫理。
(B)	✗ 違反	法官不得以其職銜向職務法庭擔保其他法官品操，此涉及在**懲戒程序中利用職位影響力**。
(C)	✗ 違反	法官不得利用職務關係為私人利益（子女志工時數）**要求特殊待遇**。
(D)	✗ 違反	法官**不得利用職位身分**為自己爭取商業上之特別優惠。

五、法官受邀為報社撰稿（109年第63題）

法官受邀為報社法律新知專欄撰稿，口頭約定利用公餘時間完稿後投稿，無定期供稿之義務，尚無兼職需經同意之疑慮，惟其內容於何種態樣或情形下違反法官倫理規範？

(A) 介紹及解釋法律規定，並以虛擬案例幫助讀者瞭解相關規定
(B) 以自擬讀者提問，再以第一人稱回答之方式，介紹一般性之法律知識
(C) 對於具參考價值之確定判決，在隱匿個人資料及簡化案情後，撰文加以介紹及評論
(D) 對於讀者提問個案法律糾紛應如何解決，撰文回應分析爭點及提供如何起訴之具體法律建議

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反	介紹及解釋法律規定並以**虛擬案例**說明，屬法律教育推廣，不涉及個案，**不違反**倫理。
(B)	☑ 未違反	以自擬提問方式介紹一**般性法律知識**，屬法治教育，**不違反**倫理。
(C)	☑ 未違反	對**已確定判決**加以介紹評論，且已隱匿個人資料及簡化案情，屬學術性評論，**不違反**倫理。
(D)	✗ 違反（本題答案）	法官針對讀者提問之**個案法律糾紛**提供具體法律建議（如何起訴），實質上等同提供**法律諮詢服務**，違反法官不得執行律師職務之規定。

六、法官職務外私人行為（109年第64題）

未婚法官甲男應友人之邀前往 KTV 唱歌飲酒，隨後由友人買單，並另外付錢給應召酒女乙，由甲載乙前往飯店發生性行為，為警員臨檢查獲。下列敘述何者正確？

(A) 甲之行為違反法官倫理規範，因未謹言慎行及影響法官形象
(B) 甲之行為不違反法官倫理規範，因法官之人格自由、自主權受憲法保障，男歡女愛，不涉品味
(C) 甲之行為不違反法官倫理規範，因甲、乙之行為有對價關係，甲並非濫用其職位
(D) 甲之行為違反法官倫理規範，因法官在任何情形下跟朋友聚餐均不得由友人付帳

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	法官應**謹言慎行**，避免職務外行為影響法官形象及公眾對司法之信賴。甲之行為違反法官倫理規範。
(B)	✗ 錯誤	法官之人格自由雖受憲法保障，但因其職務特性，職務外行為仍受倫理規範拘束，應**避免損及法官形象**之行為。
(C)	✗ 錯誤	是否有對價關係不是重點，重點在於甲之行為是否損及**法官形象與司法信賴**。
(D)	✗ 錯誤	過於絕對。法官與朋友聚餐由友人付帳，在一**般社交禮儀**範圍內並非當然違反倫理。

參、收受饋贈與廉潔

一、法官收受禮金與通知義務（111年第63題）

甲、乙、丙、丁四人是大學法律系同學，甲於102年開始擔任法官職務，乙和丙則於同年開始擔任執業律師，丁則於乙、丙共同經營之 A 律師事務所擔任法務助理。110 年 2 月甲和丁結婚，並於同年買房、生子，下列甲法官所為，何者違反法官倫理規範？

(A) 甲和丁結婚時，乙和丙出席婚宴並各自包紅包 3 千元，並於甲、丁買房入厝各自致贈甲賀禮 3 千元，生子時又各自贈與甲賀禮3千元。上述禮金甲均未申報其長官或主管單位
(B) 丁於110年3月間因車禍事故被訴過失傷害和損害賠償，甲無償為丁提供法律意見並撰寫答辯狀
(C) 甲執行法官職務時，雖知悉乙律師確有違反律師倫理規範之行為，但認此屬律師倫理規範範疇，並未通知乙所屬之律師公會
(D) 甲和乙、丙同是法律系籃球隊隊員，畢業後，乙、丙在 A 事務所無案件繫屬於甲法官時，每月固定邀約甲一起在某大學籃球場打籃球

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反	禮金每次3千元，屬一**般社交禮儀**範圍內之餽贈，且乙、丙為大學同學關係，金額合理，無須申報。
(B)	☑ 未違反	法官**得為家庭成員**（配偶）提供法律意見，不違反法官倫理。
(C)	✗ 違反（本題答案）	法官知悉律師有違反倫理規範之行為時，依法官倫理規範，**應通知該律師所屬公會**。甲認為此非其職責而未通知，違反通知義務。
(D)	☑ 未違反	在乙、丙無案件繫屬於甲法官之情形下，同學間**正常社交活動**（打籃球）不違反倫理。

二、法官倫理綜合（110年第64題）

關於法官倫理之敘述，下列何者錯誤？

(A) 法官不得為刑事訴訟之自訴代理人
(B) 法官不得為家庭成員提供法律意見
(C) 法官非經任職機關同意，不得在私立大學兼任教職
(D) 法官於任職期間不得為任何政治團體募款

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	法官**不得**執行律師職務，包括擔任訴訟代理人。

(B) ✗ 錯誤（本題答案）法官**得為家庭成員提供法律意見**，此為合理之家庭互助行為，法官倫理規範並未禁止。

(C) ☑ 正確　法官兼任教職須經**任職機關同意**。

(D) ☑ 正確　法官**不得**為任何政治團體從事募款活動。

[!NOTE]
重點整理
法官職務外行為與廉潔：

- **政治活動**：不得為候選人募款、不得公開支持候選人、不得徵求政治連署；但得聆聽政見發表
- **兼課與演講**：得經任職機關同意兼課；得收受演講費，逾一定金額須申報
- **撰稿**：得介紹一般法律知識及評論已確定判決；不得對個案提供具體法律建議（等同法律諮詢）
- **職務外私人行為**：應謹言慎行，避免損及法官形象與司法信賴
- **網路行為**：得評論已定讞判決之法律見解；不得從事商業宣傳、政治支持或揭露個案資訊
- **職務外活動**：得為學生寫介紹信（無利害關係）；得為家庭成員提供法律意見；不得利用職位謀取私利
- **收受饋贈**：一般社交禮儀範圍內可接受；知悉律師違反倫理時有**通知義務**
- **政治活動禁止**：不得為任何政治團體募款

資料來源： 109–114 年司律一試法律倫理考古題
最後更新： 2026-06-19